



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
AULA JÚLIA KACHAN
AULA 4

ROTEIRO DE AULA

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO E CÁLCULOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Salário de contribuição: base de incidência da contribuição previdenciária (art. 28 da Lei n. 8.212/91).

Salário-de-benefício: é a base de cálculo da renda mensal inicial da maioria dos benefícios. Foi alterado significativamente pela Reforma da Previdência.

- Temos, via de regra, um coeficiente, a alíquota específica, que é próprio do benefício que é aplicado nesse salário de benefício, nessa média. Suponha que você ganhou sua remuneração de R\$ 2.000,00. Esse é o salário de contribuição, sendo sobre ele que se recolhe o INSS. Esse valor é que será utilizado na média para saber o salário de benefício.

RMI – Renda mensal inicial.

- A RMI é resultado do coeficiente específico x salário de benefício. Definida a renda mensal inicial, esse benefício entra no que chamamos de implantação administrativa, ou seja, o INSS passa a pagar todos os meses para o segurado a aposentadoria, o auxílio-doença e, a partir de então, ele sofre aquela correção anual na mesma data-base do salário-mínimo com base no INPC, sendo o primeiro *pro rata*.

SB – salário-de-benefício. Média aritmética simples de todos os salários-de-contribuição do segurado de julho de 1994 para frente ou da data de ingresso desse segurado no sistema quando o ingresso for posterior a julho de 1994.

- Quando estudamos a regra de que todo salário de contribuição deve ser corrigido monetariamente para fins de cálculo de salário-de-benefício, tivemos na EC 103/19 a regra de que vamos usar como base julho de 1994 (Plano Real) ou data de ingresso no RGPS se posterior a julho de 1994. Antes da EC 103/94, essa média utilizava os 80% maiores salários e hoje essa média utiliza todos os salários, não deixando de fora os 20% de salários menores.

PBC – Período Básico de Cálculo.

- O PBC é a definição de quais são os salários de contribuição que vão interferir no cálculo desse salário de benefício sobre o qual vai incidir o coeficiente específico daquele benefício que o segurado pretende receber. Se o segurado foi pedir benefício em 10/03/2022, aqui temos a data da entrada do requerimento dele, que vai ser também a data de início do benefício.

A RMI será calculada na data em que ele se inicia. Ele entrou no sistema em 1977 e no PBC pegaremos todos os salários de contribuição dele, com a atualização, e fazemos a média de 100% desses salários. Suponha que aqui temos 300 salários.

Somamos todos os salários e dividimos por 300, para chegarmos ao salário de benefício, que ainda não é o valor do benefício. A RMI vai usar o coeficiente do benefício x SB (salário de benefício). No início da nova legislação não se falava mais no divisor mínimo: então se tivermos nesse PBC um salário de contribuição, iremos dividir por um e isso gerou ao contribuinte a estratégia da contribuição única para fazer uma média mais alta. Contudo, houve alteração na legislação, trazendo o divisor mínimo de volta

ANTES EC 103/19	DEPOIS EC 103/19
- Usávamos a regra do art. 29 da lei n. 8.213/91 que ainda está parcialmente em vigor;	- Fala claramente da necessidade de que se use no PBC julho/94 ou a data de ingresso quando é posterior.

- Tínhamos a caracterização do PBC da mesma maneira: ou de julho/94 (regra transitória) para frente ou a data em que o segurado ingressou no sistema, se foi depois porque o artigo falava em todo o período contributivo, sem usar como base a data de ingresso - Média aritmética simples usando 80% dos maiores salários	- O salário de contribuição, assim como era antes, será atualizado, só que serão somados 100% e dividido pelo número de salários. - Esta operação trocada de 80% para 100% tem significado para o segurado uma redução de aproximadamente 30% no valor de sua média. - Possui divisor mínimo (108) – prejudica a ideia de contribuição única - Descarte: o segurado pode descartar do seu cálculo as contribuições menores desde que descarte para todos os fins, ou seja, descarta-se da carência, do tempo de contribuição e do cálculo.
---	---

Bloco 2

BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	RMI
Aposentadoria por idade, com tempo mínimo de contribuição – EC 103/19	60% + 2% para cada ano que supere 20 para o homem e 15 para a mulher aplicado sobre o SB
Regras de Transição	Cálculo próprio para cada regra
Aposentadoria especial	60% + 2% para cada ano que supere 20 para o homem e 15 para a mulher (exceto para atividades que geram direito com 15 anos de exposição) aplicado sobre o SB
Aposentadoria por incapacidade permanente	60% + 2% para cada ano que supere 20 para o homem e 15 para a mulher aplicado sobre o SB ou 100% se for acidente de trabalho
Auxílio-doença	91% do SB (limite média dos últimos 12 meses – regra superada pela EC 103/19?)

No caso da aposentadoria programada (tempo de contribuição + idade mínima), imagine um salário de benefício de R\$2.000,00. Se ele aposentar com o tempo mínimo, não tendo nenhum ano que supera os 20, aplicando a porcentagem, terá R\$1.200,00. Na regra permanente da aposentadoria programada, temos que o homem se aposenta com 20 anos de tempo de contribuição e idade mínima de 65 anos e a mulher com 15 anos de tempo de contribuição e idade mínima de 62 anos, com 180 meses de carência em ambos os casos.

Se for um homem que está se aposentando por idade depois da Reforma, mas ele tem 25 anos de tempo de contribuição. Ele tem 5 anos a mais do que o mínimo. Para cada ano ele ganha 2%. Então ele vai ter os 60% + 2% x 5, ele terá um benefício de 70% da média. **Por essa regra, para se chegar aos 100% pós Reforma, o homem deverá ter 40 anos de tempo de contribuição e a mulher 35 anos.**

Na regra nova, não temos mais o fator previdenciário, apesar de ele ainda ser aplicável nas regras de transição. Só que quando tínhamos a aplicação integral do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição, se calculava 100% do salário de benefício e aplicava o fator previdenciário. Agora calculamos 60% + 2% para cada ano e aplicamos no salário de benefício.

Temos regras de transição e regras transitórias na idade, no tempo de contribuição, na do professor, na especial e veremos cada uma dessas regras, que têm cálculos próprios. Na aposentadoria especial, antes da Reforma era 100% do salário do benefício. Quando formos estudar as aposentadorias, devemos ter cuidado redobrado para as situações de direito adquirido antes da Reforma, regras de transição e transitórias e regras permanentes.

No auxílio-doença (incapacidade temporária), fazemos duas contas: salário de benefício em que usamos o critério de julho de 1994 ou a data do ingresso no RGPS se posterior a julho de 1994. Paralelamente, fazemos o cálculo da média dos últimos 12 meses. Imagine que a média dos últimos 12 meses do segurado deu R\$ 1.500,00. O benefício dele está limitado à média dos últimos 12 meses. Não importa se previdenciário ou acidentário.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS (são 10 benefícios)	RMI
Auxílio-acidente	50% do salário de benefício
Auxílio-reclusão	Mesmo cálculo da pensão por morte, porém não pode ultrapassar 1 sala mínimo (art 27, § 1º EC 103)
Salário-maternidade	Não é calculado pelo SB – varia de acordo com a categoria de segurado
Salário-família	Não é calculado pelo SB
Pensão por morte	Cota 50% + 10% (limite 100%)/ 100% em caso de depend invalido, incidente sobre aposentadoria que recebia ou aposentadoria por incapacidade na data do óbito

O auxílio-acidente é um benefício indenizatório e, por isso, pode ter valor inferior a um salário-mínimo. Se alguém recebe auxílio-acidente e volta a trabalhar, vai receber o seu salário e mais o seu auxílio-acidente. A Lei n. 13/846/19 mudou muita coisa no auxílio-reclusão (carência de 24 meses que antes não tinha). Além dessa lei, a Reforma alterou para o auxílio-reclusão o critério de cálculo.

O auxílio-reclusão vai observar o mesmo cálculo da pensão por morte, sem, todavia, ultrapassar 1 salário-mínimo (R\$ 1.212,00 em 2022). O valor global não pode ficar abaixo do salário-mínimo, mas quando dividimos as cotas, as cotas sim podem ficar abaixo do salário-mínimo, principalmente no tocante à pensão por morte, que estudaremos adiante.

O salário-maternidade é o benefício que recebemos durante a licença-maternidade e a Constituição assegura a remuneração integral em caso de licença-maternidade. O valor será integral nos casos de empregado e trabalhador avulso, o valor do último salário de contribuição nos casos do empregado doméstico e apenas e tão somente para contribuinte individual e facultativo é que faremos cálculo pela média, mas não pela média salário de benefício. Usaremos o critério de somatória, 1/12 das somas das últimas contribuições.

Fracionamos o cálculo da pensão por morte em duas partes: primeiro, temos que estudar a cota familiar que será acrescida de 10% por cada dependente (cota de 100% em caso de dependente inválido ou deficiente) e aplicarmos essa cota na aposentadoria que o segurado recebia ou calculamos uma aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito.

NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS – EC 103/19

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO – EC 103/19

§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no **caput** e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição para homens e 15 (quinze) para as mulheres.

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) :

II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO – EC 103/19

§ 6º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.

A regra do §6º é denominada de regra do descarte. Temos etapas no cálculo e na regra de aposentadoria pós Reforma, usaremos 60% + 2% por cada ano que passe 15 para a mulher e 20 para o homem. Estabelecemos o coeficiente e, de outro lado, temos o salário de benefício, a média que usará 100% dos salários. A regra do descarte diz que se temos tempo a mais do mínimo exigido pela legislação, podemos descartar essas contribuições da média, só que se isso for feito também se descarta da primeira parte do cálculo.

Imagine que Zé completou 65 anos de idade e já pode se aposentar. Ele precisa da carência de 180 meses e de 20 anos de tempo mínimo de contribuição. Ele chegou aos 65 anos de idade com 25 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência.

Na hora de calcular a aposentadoria de Zé, temos 5 anos a mais do que o tempo mínimo exigido. Esses 5 anos podem ser descartados, não utilizando na média de salário de contribuição porque se ele usasse isso iria reduzir a média dele. Quando ele faz isso, ele também não pode usar esses 5 anos excedentes na primeira parte do cálculo, com 2% a mais a cada ano que passe dos 20 anos. Ele pode descartar só 2 dos 5 anos, por exemplo.

A regra do pedágio de 50% diz que o segurado que estava, na data da EC 103/19, a no máximo 2 anos da aposentadoria, vai se aposentar pagando um pedágio de 50% do tempo faltante. Se uma mulher, e a regra anterior era de 30 anos para se aposentar, e já tinha 28 anos, paga mais 1 (50%) e se aposenta por tempo de contribuição na regra de transição, que é um benefício que não existe mais. Nesses casos, se aplica o fator previdenciário.

Bloco 3

O fator previdenciário é calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, de acordo com a seguinte fórmula. Se o segurado se aposentava muito cedo e ia ficar muito tempo recebendo benefício, se reduzia com a aplicação do fator previdenciário. Na aposentadoria por tempo de contribuição, antes da Reforma, a RMI = 100% x salário de benefício x fator previdenciário. Na aposentadoria por idade, o fator previdenciário era facultativo.

$$f = \frac{Tc \times a}{Es} \times [1 + \frac{(Id + Tc \times a)}{100}]$$

F= fator previdenciário

TC = tempo de contribuição

a= 0,31 (contribuição antes da Reforma)

ID= idade

Es= expectativa de sobrevida (expectativa de vida – idade atual)

Quanto mais tempo de contribuição temos, maior o fator previdenciário porque se ele estiver no 1, ele é neutro e não afeta a média. Se ele passar de 1, melhoramos a média. Quanto mais idade, maior o fator previdenciário. Quanto mais expectativa de sobrevida, menor o fator previdenciário porque significa que o segurado vai ficar muito tempo recebendo o benefício.

Como tínhamos no tempo de contribuição homem com 25 anos e mulher com 30 anos, antes da Reforma, para professor tínhamos o homem com 30 e a mulher 25, para calcularmos o fator previdenciário sempre tínhamos que igualar todos ao homem somente na hora de calcular o fator previdenciário. Isso não afetava o tempo de contribuição de ninguém, era apenas para fins de cálculo do fator previdenciário.

Tema 1011 STJ/1091 STF – é constitucional o fator previdenciário na aposentadoria do professor

ATENÇÃO PARA A ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 13.183/2015

Se somássemos o tempo de contribuição e a idade e chegasse em 85/95 pontos ou ultrapassasse, iríamos afastar o fator previdenciário da aposentadoria. Essa regra iria continuar, mas foi interrompida pela Reforma.

“Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for:

I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; ou

II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos.

§ 1º Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade.

§ 2º As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um ponto em:

I - 31 de dezembro de 2018;

II - 31 de dezembro de 2020;

III - 31 de dezembro de 2022;

IV - 31 de dezembro de 2024; e

V - 31 de dezembro de 2026.

§ 3º Para efeito de aplicação do disposto no caput e no § 2º, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, trinta e vinte e cinco anos, e serão acrescidos cinco pontos à soma da idade com o tempo de contribuição.

§ 4º Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo.

Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º.

Com relação a essa regra do art. 31, temos que pensar no auxílio-acidente, que é aquele benefício indenizatório devido quando o segurado fica com incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho e ele é devido até a véspera de qualquer aposentadoria.

O auxílio-acidente será cessado no momento em que se requerer qualquer aposentadoria, mas até a Lei n. 9.528/97, o auxílio-acidente acumulava com a aposentadoria. Depois disso, não acumula mais. Apesar disso, a lei manda incorporar o auxílio-acidente ao cálculo da média do salário de benefício (STJ, súmula 507).

Alteração da Lei 13.846/2019 – ATIVIDADES CONCOMITANTES

“Art. 32. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no art. 29 desta Lei. (vide tema 1070 STJ)

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário

Considerando o segurado que tem mais de um recolhimento no mesmo mês, ele tem atividades concomitantes, são salários de contribuição diferentes. Até essa lei de 2019, o critério de cálculo do benefício quando existiam atividades concomitantes era de usar 100% da média da atividade principal que era onde o segurado tinha preenchido os requisitos para a aposentadoria.

Nas atividades em que ele não tinha preenchido integralmente o requisito para aposentadoria, havia uma proporcionalidade. Essa lei de 2019 dá uma solução muito mais adequada. Se temos atividades concomitantes, a lei passa a determinar a soma dos salários de contribuição, limitados ao teto, na hora de fazer a média.

Revisão da vida toda – tema 999 julgado pelo STJ

STF – Tema 1.102/ ADI 2110

O julgamento foi favorável ao segurado pelo STJ e encaminhado ao STF. Havia sido julgado, concluído o julgamento por 6x5 favoravelmente à tese. A revisão da vida toda tem a ver com a redação originária da legislação que fala em todo o período contributivo, ainda que anterior a julho de 1994 que foi o referencial transitório da Reforma. Quando for mais favorável, o segurado quer usar todo o período contributivo. Imagine um segurado que entrou no RGPS em 1977 e os maiores salários estão até 1994.

O tema 1.102 do STF foi julgado no plenário virtual do STF, concluído a 6x5 favoravelmente à aplicação da tese do segurado, só que antes do fechamento do plenário virtual houve um pedido de destaque e, em razão disso, o julgamento vai recomeçar em julgamento presencial.

Inclusão do acréscimo de 25% nas demais aposentadorias – tema 982 STJ.

Lei n. 14.331/2022 (05/05/2022) – fala sobre perícias e seu respectivo custeio e requisitos. Essa lei traz de volta o divisor mínimo, de 108 meses. Para a média, contamos desde julho de 1994 ou da data de ingresso no sistema se posterior e fazer a média dos 100% O divisor mínimo, da sistemática anterior da legislação, diz que é preciso que o segurado tenha um mínimo de salários de contribuição dentro desse período básico de cálculo porque se ele não tiver, se aplica o divisor mínimo, o que acaba por reduzir a média contributiva do segurado.

Tema: Acidentes de Trabalho

Quando pensamos em acidentes de trabalho, já percebemos que o Direito Previdenciário trabalha muito a interseção com outros ramos do Direito, como o Direito Constitucional e, na própria definição do sistema em duas frentes (custeio e benefício), que a frente de custeio tem muita ligação com o Direito Tributário, em relação à hipótese de incidência, tributo, fato gerador, etc.

Aqui, quando falamos nos benefícios por acidente de trabalho, esse é um ponto importante da matéria que traz também uma interseção com o Direito Tributário porque existe o pagamento de um seguro específico para que se tenha direito ao benefício por acidente de trabalho, então as empresas pagam um seguro de acidente do

trabalho, porém esse é um ponto em que o Direito Previdenciário se junta bastante com o Direito do Trabalho porque o segurado quando sofre acidente de trabalho ou quando é vitimado por doença profissional, isso acontece via de regra no meio ambiente de trabalho e esses afastamentos produzem alguns efeitos no contrato de trabalho, trazendo algumas consequências para o empregador.

Se temos um evento acidentário porque a empresa não cumpriu as normas de segurança do trabalho, além dos benefícios que esse trabalhador vai buscar no sistema de previdência social, existe ainda a possível responsabilização civil da empresa, que é uma ação que vai trazer fundamentos do Direito Civil, mas que vai tramitar na Justiça do Trabalho. Nas provas em que se traz a exigência das duas disciplinas – Trabalho e Previdenciário – para o candidato, é muito comum que essas temáticas sejam envolvidas dessa forma.

O acidente de trabalho que buscamos em matéria previdenciária está definido em capítulo específico da lei, ele tem os dispositivos específicos de caracterização de um evento como o evento acidentário, que vai do art. 19 ao art. 23 da Lei n. 8.213/91, mas, ao longo de toda a legislação previdenciária, existem normas que vão impactar especialmente falando no contrato de trabalho, como o art. 118 que vai trazer uma estabilidade prevista na lei previdenciária, mas com impacto no contrato de trabalho.

O tema está inserido na legislação previdenciária, mais especificamente nas Leis 8.212/91 (custeio do RAT/SAT) e 8.213/91 (definições e benefícios – artigos 19 a 23), com as alterações posteriores, ambas regulamentadas pelo Decreto 3048/99.

O custeio específico, pelas empresas, dos benefícios decorrentes do risco ambiental do trabalho RAT/SAT (1%, 2% ou 3%, majorados ou reduzidos pelo FAP – Fator Acidentário de Proteção), justificam a exclusão dos segurados facultativo e contribuinte individual do âmbito de proteção da legislação.

- O seguro, medido pelo risco, vai sofrer a influência do FAP (quantos eventos de acidentes aconteceram, qual foi a gravidade, etc.) que é um multiplicador que vai de 0,5 a 2,0 e mede a acidentabilidade real. Podemos, pensando nos extremos, ter uma empresa cuja atividade tem risco 3% de SAT, mas se o FAP for de 0,5 o SAT cai para 1,5%.

Para um acidente de trabalho (ACT), necessariamente vamos envolver o INSS, a empresa e o trabalhador, o empregado e esses três sujeitos dessa relação têm direitos e obrigações recíprocas, estabelecidas pela legislação,

como o empregado, para o INSS, ele recolhe contribuição para que se possa beneficiar do sistema de previdência social. Quando dizemos que recolher à previdência social, já compreendemos que a obrigação tributária principal de pagamento é da empresa, que desconta do trabalhador, junta com a cota dela e repassa ao INSS, mas o empregado tem sua obrigação porque tem sua cota.

É esse pagamento, de obrigação do empregado só que recolhido pela empresa, que vai fazer com que a vinculação com o sistema exista. O empregado recolhe contribuição e recebe do sistema de previdência social como contraprestação os benefícios por incapacidade, aqui especificamente estamos falando dos decorrentes de acidente de trabalho (não precisa cumprir o requisito da carência) e esses benefícios podem ser definidos como:

- **Aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária** – o cálculo desse benefício vai ser diferenciado, teremos um cálculo melhor em termos de percentual ou coeficiente do que de uma aposentadoria por incapacidade permanente chamada de previdenciária comum;
- **Auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B91)** – ainda que não tenhamos efeitos específicos no Direito Previdenciário porque o cálculo é igual, temos efeitos no contrato do trabalho, que são efeitos diferenciados. Esse afastamento gera como consequência natural e obrigatória a obrigação de recolher FGTS no período de afastamento e estabilidade de no mínimo 12 meses após a alta conforme prevê o art. 118 da Lei n. 8.213/91;
- **Auxílio-acidente** – benefício indenizatório, quando se fica com uma seqüela, que é pago nas situações de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho, envolvendo as doenças profissionais, doenças do trabalho e equiparações;
- **Pensão por morte de natureza acidentária** – afeta o cálculo da pensão quando o segurado que falece não era aposentado no momento do óbito.

Ainda temos que a empresa faz recolhimento de contribuição previdenciária. Compreendemos que ela é sujeito passivo da obrigação tributária principal de pagamento porque ela vai descontar a cota do trabalhador e soma com a cota dela, que é a CPP (contribuição previdenciária patronal), de 20% sobre a folha salarial.

Essa CPP sofre a incidência de um adicional que chamamos popularmente de seguro de acidente de trabalho ou SAT, aquele seguro de 1%, 2% ou 3% que vai incidir sobre a folha dependendo do grau de risco acidentário da atividade desenvolvida pela empresa representa e que pode ser majorado ou reduzido pelo FAP (Fator Acidentário de Prevenção), sendo um índice multiplicador que estudaremos adiante, indo de 0,5 a 2,0.

Pensando nos extremos, pode reduzir o seguro pela metade ou até dobrar o seguro, medindo a acidentabilidade real da empresa. É isso que a empresa paga ao INSS para custear os benefícios por acidente do trabalho. A empresa, além de não receber nada em contraprestação do INSS, ainda pode sofrer por parte do INSS uma ação regressiva, significando que a previdência social pode cobrar da empresa todo o custo que ele teve com o pagamento de um benefício por acidente do trabalho quando o INSS comprovar nessa ação regressiva que a ocorrência do evento se deu em razão do descumprimento de normas de segurança e saúde no trabalho.

Dessa forma, o INSS que ficou 2 anos pagando auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, ajuíza a ação regressiva contra a empresa alegando que a empresa tem que devolver ao INSS o que ele gastou porque, na verdade, o INSS só gastou esse dinheiro em benefício porque a empresa descumpriu as normas de segurança e saúde no trabalho, então a empresa não tem benefício nenhum, para o seguro que é uma cobertura para os eventos de natureza acidentária e ainda pode sofrer ação regressiva.

Não existe mais nenhuma discussão em relação a isso, esse é um tema pacificado. Não é *bis in idem* porque quando a empresa descumpra normas de segurança e saúde no trabalho, ela altera a teoria do risco, ela hiperdimensiona o risco e, portanto, ela deve responder porque o seguro é pago sob a ótica do cumprimento da norma de segurança e saúde no trabalho.

Ainda temos a relação trabalhista, que não é nosso propósito estudá-la, mas sabemos que os arts. 457 e 458 da CLT trazem as obrigações recíprocas com relação à cumprimento e descumprimento das normas protetivas pelo trabalhador. Se temos um afastamento de natureza acidentária, se o auxílio-doença é o chamado B91, o benefício por acidente do trabalho, temos que a empresa vai ter obrigação de pagar FGTS no período de afastamento, independentemente do tempo do afastamento.

Além disso, temos a estabilidade de pelo menos 12 meses após a alta do auxílio-doença, conforme art. 118 da Lei n. 8.213/91. A lei previdenciária estabelece essa estabilidade e joga isso para o contrato de trabalho, mas sabemos que as normas coletivas podem flexibilizar essa estabilidade, sempre aumentando aquilo que já está previsto na

legislação. Então, temos convenções coletivas que trazem previsões de uma estabilidade maior do que esses 12 meses, mas isso é matéria de Direito do Trabalho.

Temos responsabilidade civil da empresa, eventualmente em razão da ocorrência do acidente do trabalho. Temos questões relacionadas a limbo trabalhista-previdenciário, que precisa ser aprofundado sob a ótica do Direito do Trabalho (o trabalhador que bate na porta do INSS, pedindo o auxílio-doença e o INSS nega e o empregado volta para trabalhar, mas o médico do trabalho da empresa diz que esse mesmo empregado não tem condições).

Temos a empresa sendo obrigada a pagar plano de saúde durante período do afastamento acidentário, que é uma matéria sumulada no enunciado de súmula 440 do TST. Ainda, a súmula 378 do TST relacionada à estabilidade. São questões aplicáveis do Direito do Trabalho juntando com o Direito Previdenciário. É na caracterização ou não de um evento como acidente do trabalho que começa a girar essa roda que traz essas obrigações tanto para a empresa quanto para o INSS, atendendo a incapacidade para o empregado que é a parte mais fraca da relação, tendo hipossuficiência técnica e financeira em relação à empresa e ao INSS.

Assim, apenas têm direito aos benefícios acidentários os segurados empregado, trabalhador avulso, segurado especial e empregado doméstico por força da Emenda Constitucional nº 72/2013 e Lei Complementar 150/2015 (só a partir da LC 150/2015 que surgiu o direito à indenização do acidente do trabalho por conta do princípio da preexistência do custeio e essa lei não retroage).

- Houve uma discussão na TNU e firmou-se a tese no sentido de que o contribuinte individual não tem direito a auxílio-acidente em razão de a legislação trazer isso de forma bem concreta com relação a quem são os sujeitos quem podem se beneficiar dessa prestação. Com relação à essa exclusão, não temos um posicionamento definitivo, temos timidamente discussões a esse respeito, de modo que ficamos com a própria definição da legislação, então individual e facultativo, por questões contributivas, ficam excluídos da cobertura acidentária.

Conforme dispõe o artigo 19 da Lei 8.213/91, o acidente de trabalho é conceituado como: aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Temos, no conceito legal, lesão corporal ou perturbação funcional, então temos tanto a lesão física quanto a desordem orgânica. Isso significa dizer que a lesão corporal ou lesão física vai se apresentar naquelas situações em que o evento já gera uma consequência física no segurado, em que o segurado corta o dedo na máquina.

Pode ser situação de desordem orgânica, que são essas perturbações funcionais que são as doenças, como um transtorno mental (depressão, síndrome do pânico, síndrome do esgotamento profissional ou *burnout*), situações próprias da organização do trabalho que facilitam o desenvolvimento de transtorno, que são consequência de momentos de enfrentamento de pandemia, de alteração no ambiente de trabalho, na lógica de trabalho, na organização do trabalho, excesso de metas, excesso de horas, não observância do direito à desconexão.

Ambas as situações – se eu perdi um dedo na máquina ou se tenho depressão – sofremos um acidente de trabalho, não é equiparação, é a mesma coisa, é o mesmo conceito para os fins da legislação. As situações de equiparação são outras, mas estes são eventos que têm causa direta no trabalho e ambos são considerados acidente do trabalho, então tudo que leremos na legislação a partir da nossa compreensão perfeita e completa de tudo que está envolvido nesse campo de proteção, quando o legislador se referir a acidente de trabalho, ele está se referindo a todas essas possibilidades, que falaremos a partir de agora.

Além da lesão corporal e da perturbação funcional, o próprio conceito legal de acidente de trabalho vai falar da repercussão, do quanto isso tem de significado na capacidade laborativa, nos trazendo a ideia de que, para se caracterizar o evento, precisamos que aquilo tenha repercussão na capacidade do trabalhador, de modo que um evento que não cause morte, perda ou redução permanente ou temporária na capacidade laborativa não seria um evento da natureza acidentária nos critérios estabelecidos pela legislação. Precisamos que a capacidade dele seja afetada. A definição do grau de incapacidade é que vai definir qual é o benefício que vai ser pago em decorrência do acidente de trabalho.

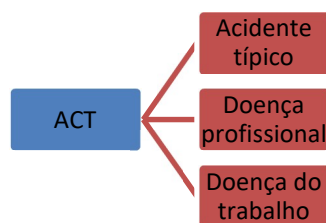
- **Aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária:** a legislação exige uma incapacidade total (o segurado não pode exercer nenhuma atividade que garanta sua subsistência, sendo, portanto, insuscetível de reabilitação profissional) e permanente (de prognóstico médico atestando que o quadro é irreversível);
- **Auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença):** incapacidade total (naquele momento, não se pode exercer aquela atividade), porém ela é temporária (estamos na fase de tratamento, quando ainda

se está buscando a recuperação para sabermos se tem condições ou não de voltar ao mercado de trabalho, se existem sequelas ou não e se o quadro, depois de todas as possibilidades, se vai ou não receber um prognóstico de impossibilidade de reversão, momento em que se aposenta por incapacidade permanente, caso seja irreversível);

- **Auxílio-acidente:** é um benefício de sequela, então ele vai trabalhar com uma incapacidade parcial e permanente, trabalha com a sequela do acidente, com a lesão consolidada do acidente. Não temos uma incapacidade suficiente para a aposentadoria por incapacidade permanente porque se tem condições de trabalhar em outras atividades ou na mesma atividade, apenas com uma exigência de maior empenho, mas isso é definitivo, a sequela é definitiva. Exemplo: o empregado que perdeu o dedo.
- **Pensão por morte acidentária:** em caso de óbito, apenas.

Bloco 4

Tem como consequência lesão corporal (que deixa sintomas externos – exemplo: amputação traumática em máquina) ou perturbação funcional (desordem orgânica que é imperceptível – exemplo: lombalgia de quem trabalha carregando e descarregando caminhão)



Consideram-se acidente do trabalho a doença profissional e a doença do trabalho. É um evento súbito, traumático e inesperado que traz as consequências na capacidade laborativa do segurado. Temos, além disso, as concausas e equiparações porque o sistema tem, como regra, trazer uma proteção o mais ampla possível, dentro das situações relacionadas ao exercício da atividade laborativa do segurado, de modo que ele não pode, na ocorrência de qualquer evento relacionado ao seu trabalho, ficar descoberto pelo sistema.

As doenças profissionais, também denominadas TECNOPATIAS, estão conceituadas no art. 20, I, da Lei 8.213/91; (listas A e B do Anexo II do Dec. 3048/99) e são aquelas produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho

peculiar a determinada atividade (e não pelo ambiente de trabalho), hipóteses em que há nexos presumidos (presunção legal). Exemplo: LER/DORT (montadores, digitadores) e FARINGITE (professores).

Já as doenças do trabalho, mesopatias, são aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente (art. 20, II, da Lei 8.213/91 e Decreto 3.048/99 (Listas A e B). Exemplo:- SILICOSE, ASBESTOSE.

Uma pessoa pode trabalhar em uma indústria e, independentemente da função que exerce, naquela indústria tem pó de sílica em suspensão, que é potencialmente causador de silicose. Não está ligado exatamente àquilo que o segurado faz, mas sim àquele meio ambiente de trabalho especificamente, às condições especiais em que o trabalho se desenvolve. Um ambiente competitivo aumenta os riscos de *burnout*, por exemplo.

Tudo isso porque o sistema de previdência social, para fins de presunção de nexos de causalidade, trabalha com três listas no Decreto 3048/99 que trazem relação dos agentes patológicos, agentes agressivos que causam determinadas doenças, em que ambiente de trabalho aquele agente está presente, quais são os elementos previstos na relação de trabalho que podem causar determinadas doenças ou quais são as doenças associadas a determinados gestos laborais ou a determinadas profissões.

Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na citada relação resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho (art. 20, § 2º).

Não são consideradas acidente de trabalho, excludentes de acidente de trabalho: doenças degenerativas (1), inerentes ao grupo etário (2), que não produzam incapacidade (3) e doenças endêmicas adquiridas por segurado habitante de região em que ela se desenvolva (4), salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

Um trabalhador que é da construção civil e tem 23 anos de idade, cuja função é carregar e descarregar sacos de cimento. Ele tem um problema sério na coluna que está impedindo-o de trabalhar. Talvez ele tenha realmente uma lesão degenerativa, mas o trabalho pesado que ele executou pode ter contribuído para o quadro agravar, para acelerar o quadro incapacitante, etc. É uma excludente sim, mas é uma excludente que precisa ser olhada sob esse aspecto da possibilidade de o trabalho ter contribuído de alguma maneira, sendo concausalidade.

A perspectiva do sistema é que a caracterização do acidente de trabalho significa dizer que aquele evento gerou repercussão na capacidade laborativa. Portanto, se a doença não produziu incapacidade, ela não vai ser considerada um evento de acidente de trabalho.

Doença endêmica é uma doença típica de determinada região do país que tem, por exemplo, malária. Se eu que moro e trabalho naquela região sou contaminado, a minha contaminação não se dá em razão do meu trabalho, mas se dá em razão de eu residir em uma localidade que é afetada por essa doença endêmica. Agora, se a contaminação se dá em razão do trabalho, por transferência ou exercício de atividade específica naquela região por causa do trabalho, aí sim essa é uma contaminação de natureza acidentária.

Falando de COVID-19, em razão do enorme volume que temos de contaminação, muito se fala na aplicação desse dispositivo para a COVID justamente pelo fato de ser uma doença pandêmica. Se temos uma situação na COVID-19 de contaminação comunitária, já definida inclusive por legislação, não temos condições de saber onde a pessoa foi contaminada, de modo em que teríamos uma excludente do acidente de trabalho nessa situação, a não ser que a contaminação se desse em decorrência direta do trabalho. Deve se analisar o caso concreto.

DIA DO ACIDENTE

Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.

O segurado para se beneficiar de um benefício por incapacidade deve comprovar a incapacidade, o nexo de causalidade e a qualidade de segurado. A data do acidente é importante para apontar se ele foi demitido posteriormente ou se desvinculou do sistema.

CARÊNCIA/BENEFÍCIOS

Para os benefícios devidos em razão do acidente de trabalho (auxílio acidente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte) a lei não exige o cumprimento do requisito carência (número mínimo de contribuições).

Critério de cálculo diferenciado após EC 103/19.

Equiparam-se ao acidente do trabalho (artigo 21 – 8.213/91/ ampla proteção):

I- Acidente que embora não tenha sido causa única tenha contribuído diretamente para a morte, redução ou perda da capacidade de trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica → concausa.

O acidente não é a causa única, mas, de alguma maneira, ele contribuiu para a morte, redução ou perda da capacidade de trabalho. No exemplo da diabetes, temos um trabalhador com uma condição preexistente e ele sofreu um acidente dentro da empresa com corte, por exemplo.

O diabético tem dificuldades de cicatrização, então, em razão dessa dificuldade ele acaba infeccionando o local e sofrendo conseqüentemente uma amputação. O mesmo ocorre com um rapaz de 20 anos de idade com problema na coluna que trabalha com cargas pesadas. A doença já existia, mas o trabalho contribuiu com seu agravamento.

A clássica ideia da concausa está no agravamento pelo trabalho. Pode se ter uma depressão controlada, mas o ambiente de trabalho é tão agressivo para a saúde mental, que o empregado piorou demais e ficou incapacitado para o trabalho. Outro empregado tem um problema na coluna, mas é tamanha a agressividade da atividade que desempenha, que exige o esforço físico, exige uma postura viciosa, que o quadro foi agravado pelo trabalho e isso gera o reconhecimento do nexo de causalidade e conseqüentemente a espécie do benefício é acidentária.

Exemplos: a) diabetes/ trabalhador se corta e falece em decorrência de uma hemorragia; b) segurado sofre infarto durante assalto às dependências da empresa; e c) acidentado hospitalizado após acidente de trabalho falece em decorrência de infecção hospitalar.

Nem todo evento que vemos em termos de equiparação tem consequência na responsabilidade civil da empresa, ele tem consequências no contrato de trabalho. Todos os eventos geram FGTS no afastamento e estabilidade, mas nem todos geram responsabilidade civil. Na concausa, pode ter responsabilidade civil.

II- Acidente sofrido no local e horário de trabalho em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

É muito comum esse tipo de evento de agressão no ambiente de trabalho. Às vezes temos uma disputa na fábrica relacionada à produção em determinado turno, em que um dos empregados está rendendo menos e os outros se irritam porque, dessa forma, a equipe não vai atingir a meta, então um deles parte para a agressão.

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho (Exemplo: em razão de disputa por divisão das tarefas, um funcionário é agredido fisicamente por um colega);

Uma empregada saiu em licença maternidade, a outra entrou só para suprir, tendo sido contratada apenas pelo período e quando a outra voltasse, ela seria dispensada. Nessa ideia de que ela não queria ser dispensada e, para ficar com a vaga, acaba atentando contra a vida da outra, no sentido de que tirá-la do caminho.

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho (Exemplo: funcionário fecha estufa – que deveria permanecer aberta - e causa explosão);

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III- doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

Esse é um dos dispositivos que vem sendo utilizados para a caracterização da natureza acidentária do afastamento pela COVID-19 ou especialmente do óbito pela COVID-19. Já temos conhecimento de algumas situações de sequelas ou da necessidade de um afastamento mais prolongado do trabalhador porque fica com restrições que muitas vezes impedem o trabalho, até em razão do risco de nova contaminação. Há uma legislação específica envolvendo indenização por sequelas e óbitos dos profissionais da saúde, mas, para fins previdenciários, não temos um sistema perfeitamente desenvolvido, de modo que trabalharemos com jurisprudência sobre o tema.

IV- acidente sofrido pelo empregado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa (Exemplo: chefe determina que o funcionário saia no meio do expediente para buscar o seu almoço, durante o percurso o funcionário machuca a perna em buraco na rua);

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito (Exemplo: José trabalha na padaria do Sr. Joaquim, na sua folga no final de semana, compra farinha em promoção, sem que o Sr. Joaquim saiba, objetivando aumentar o lucro da sua padaria, no trajeto, sofre acidente);

➤ Campeonato de futebol entre empresas. Isso depende da produção de provas, e é difícil nesse caso.

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado (observar nexos cronológico, topográfico e intenção – pequenos desvios de trajeto não descaracterizam) (obs.. Não entra no cálculo do FAP)

➤ Acidente de percurso, acidente de trajeto ou acidente *in itinere*. A ideia de número de horas não era muito aceita pela jurisprudência por conta de casos ocorridos em São Paulo, capital, em que o segurado passa diversas horas e por diversas conduções até chegar em seu local de trabalho.

Por isso que hoje trabalhamos com essas duas definições, de nexo topográfico (coerência entre o caminho adotado pelo segurado e os caminhos possíveis entre a casa e o trabalho) e nexo cronológico (relação de horário possível, coerente com o trajeto entre casa e trabalho). Pequenos desvios como uma ida à padaria ou na farmácia não descaracterizam esse trajeto *in itinere*.

Houve um momento legislativamente em que uma MP 905/19 excluiu o acidente de trajeto como acidente de trabalho pela alta conta a ser paga pelas empresas e porque as empresas não podem fazer nada para evitar os acidentes de trajeto. Só que essa MP 905 que tirava o acidente de trajeto, revogava essa alínea 'd', ela foi revogada pela MP 955, então volta o acidente de trajeto a ser acidente do trabalho.

Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho, ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho (Exemplo: o empregado, durante o seu horário de almoço, vai ao banco pagar uma conta, o Banco é assaltado e o funcionário feito refém e desenvolveu síndrome do pânico, é acidente de trabalho).

Se, ao sair de um restaurante, em horário de almoço, o segurado escorrega no piso molhado do restaurante, cai e machuca a coluna, precisando ficar afastado do trabalho, fazer cirurgia, fica com incapacidade. É acidente do trabalho. A proteção aqui é do horário de refeição e descanso, não precisa ter relação com o gesto laboral, com a atividade desempenhada.

Bloco 5

NTEP (NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO)

Art. 21-A, da Lei 8.213/91: “A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças – CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento.

O NTEP é na verdade um casamento do CID da doença com o CNAE da empresa. O próprio sistema de previdência casa essas informações. Ele faz isso com base em uma listagem que já foi elaborada que teve como base uma estatística dos eventos ocorridos em determinada categoria econômica. Com essa junção, temos um benefício de natureza acidentária. Essa informação tem que ser buscada no decreto 3.048/99, anexo II, lista C onde existe a relação do CID em confronto com o CNAE.

Imagine que uma segurada procurou o INSS para ter gozo de um auxílio por incapacidade temporária. Ela chegou na perícia do INSS e apresentou um CID F.33, que é de transtorno mental, de doença psicológica ou psiquiátrica. O perito médico federal vai lançar no sistema esse CID e vai identificar qual o CNAE que identifica a atividade econômica preponderante dessa empresa onde essa segura presta serviço.

Vamos imaginar que esse CNAE seja de banco e ela tem um problema de depressão. O sistema da previdência social, na lista C, identifica que quem trabalha em banco e tem depressão tem uma **presunção relativa** de nexo

causal porque o sistema de previdência fez um estudo estatístico e percebeu que, neste tipo de atividade econômica preponderante, as pessoas se afastavam muito com depressão. Admite-se prova em contrário.

Conforme disposto no § 2º do artigo 21-A da Lei 8.213/91, a empresa poderá requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo, da empresa ou do segurado, ao Conselho de Recursos da Previdência Social, no prazo de 15 dias → inversão do ônus da prova, jogando para a empresa a responsabilidade de comprovar que aquele evento não é acidentário. Primeiro a empresa faz uma impugnação no prazo de 15 dias. Desta decisão, cabe recurso com efeito suspensivo no prazo de 30 dias.

§ 1º A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo.

➤ Contestação ou impugnação no prazo de 15 dias.

§ 2º A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Pode ser do próprio segurado porque, se o INSS reconheceu o nexo técnico, a empresa entrou com a impugnação e a impugnação provida para dizer que não é do trabalho, o segurado passa a ter interesse para recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social, no prazo de 30 dias.

Exemplo: (CID) F-10 a F-19 (transtornos mentais devido a uso de álcool ou drogas) – (CNAE) 4921 (transporte urbano) – 2543 (fabricação de ferramentas) – 9420 (organização sindical)

Problemas de emprego e desemprego: causam Hipertensão arterial, Angina, Infarto agudo (I 21); Arritmias cardíacas (I 49); Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool (F10.2); Outros transtornos neuróticos (F 48.8).

A norma administrativa admite que o perito médico federal aplique qualquer uma das listas, mas, na legislação previdenciária, só temos a previsão da aplicação da lista C.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. *NTEP*. CIENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. 1. Dado que a própria empresa deve informar o acidente de trabalho, por meio de GFIP, não há alegar o desconhecimento quanto ao fato - intelecção da Súmula 436 do STJ. 2. No contexto digital hodierno, válida a cientificação eletrônica quanto ao estabelecimento do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - *NTEP* (art. 126 da Lei n. 8.213/91 c/c o art. 7º da IN INSS/PRES nº 31, de 10 de setembro de 2008). Inteligência do REsp 1046376, recurso repetitivo. 3. Apelação provida” (TRF3/ 0009604-22.2011.4.03.6000)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO - *NTEP*. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTIGO 5º, LIV e LV, DA CF. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1 - No caso, houve a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que recebesse e analisasse a manifestação de inconformismo apresentada pela impetrante em relação à aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário para o benefício concedido em favor do segurado Marcelo Paiva Silveira - NIT 1.204.563275-1. Sem condenação em honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Custas ex lege. 2 - Em se tratando de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do § 1º do art. 14, da Lei n. 12.016/2009. 3 - Infere-se, no mérito, que não foi comprovado pela autoridade impetrada que a impetrante foi cientificada sobre a aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - *NTEP*, com a concessão do benefício na modalidade acidentária a um de seus empregados, o que viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), configurando, assim, a ilegalidade do ato. 4 - Sem condenação no pagamento dos honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei n. 12.016 de 2009. 5 - Remessa necessária conhecida e não provida” (TRF 3/ 0008513-70.2011.4.03.6104)

CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO

Deve ser expedida até o 1º dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente e imediatamente em caso de morte pela empresa, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Receberão cópia fiel desta comunicação o acidentado ou seus dependentes, bem como o Sindicato a que corresponda a sua categoria (Lei 8.213/91 – artigo 22) → obrigação.

Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo neste caso o prazo previsto neste artigo. É dever do empregador emitir a CAT.

Temos a CAT inicial (quando o acidente acontece), a de reabertura (se o segurado se acidentou, se afastou, porém, depois que voltou a trabalhar teve determinado agravamento e precisou voltar para o afastamento) e a de comunicação de óbito (nas situações em que o óbito não acontece imediatamente, essa CAT pressupõe que tenha havido uma CAT inicial).

Se o segurado morre exatamente no acidente, se emite a CAT inicial. Agora, se ele sofreu o acidente grave, não morreu, se emite a CAT inicial e depois, quando o óbito do segurado é verificado, é feita uma nova CAT, de comunicação de óbito. Depois do NEPT e da instrução normativa que admite que o INSS na via administrativa estabeleça nexo de causalidade em diversas situações.

O art. 23 fala especificamente de como verificar a data do acidente, o que é fácil de se analisar quando se trata de acidente típico. Um segurado está na empresa e às 14h15, escorregou, caiu e se machucou. Existe perfeita definição do momento do acidente, mas temos a discussão com relação à data do acidente naquelas situações da doença em que não se consegue identificar exatamente, então se usa a data do diagnóstico da incapacidade.

Seguro de Acidentes do Trabalho SAT/RAT – Lei n. 8.212/91 (Lei de Custeio da Previdência Social)

Atualmente, o seguro de acidentes do trabalho tem como fonte de custeio exclusiva o empregador (art. 7º XXVIII da CF). Quem paga o SAT é a empresa, afinal é a empresa que obtém lucro com o trabalho desse segurado.

Esse seguro, destinado ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incide sobre a folha de pagamento da empresa, representada pelo total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.

Esse RAT, esse risco ambiental do trabalho, é um tributo que é incidente sobre a folha e, portanto, incide ao lado daquela CPP, da contribuição previdenciária patronal, para, a partir deste custeio, serem pagos os benefícios

correspondentes. Quando vamos falar do seguro acidentário e do FAP, vamos nos referir especificamente à folha da empresa envolvendo empregado e trabalhador avulso.

Para a figura do segurado especial, não temos FAP e ele vai pagar apenas e tão somente sobre a comercialização de sua produção, além da sua alíquota, um adicional de 0,1% para custear os benefícios acidentários e o empregador doméstico também não tem FAP porque o empregador doméstico vai recolher naquela alíquota dele do simples, naqueles 20%, 0,8% se referem ao SAT.

A contribuição básica da empresa é de 20%: art. 22, I, Lei 8.212/91: incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestarem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos a título de reajuste salarial.

Temos a regra base da contribuição da empresa no art. 195, I, 'a' da CF, que é a contribuição que vai incidir sobre a folha salarial, que também chamamos de CPP (contribuição previdenciária patronal), o que envolveria o empregado, o trabalhador avulso e o contribuinte individual.

Essa CPP, que é essa contribuição de 20% sobre a folha salarial incide sobre tudo isso e é aí que entram os adicionais. O SAT nada mais é do que um adicional sobre esta CPP na folha, variando entre 1% e 3% a depender do risco acidentário, não incide sobre a remuneração do contribuinte individual.

Uma indústria da construção civil tem risco máximo de acidente de trabalho, então o SAT é de 3%, independente de quantos acidentes de trabalho essa empresa tenha, tudo com base no quanto regulamentado pelo decreto. O FAP é que vai medir a acidentabilidade real da empresa. O segundo adicional é o da aposentadoria especial.

Aposentamos especialmente no sistema hoje com 15, 20 ou 25 anos de exposição ao agente que prejudica a saúde, excluída da CF a temática da integridade física. Para nos aposentarmos com 15, 20 ou 25 anos, se a atividade que eu desempenho é especial, a empresa precisa pagar um adicional e esse adicional é proporcional ao tempo em que vai se aposentador, podendo ser 6%, 9% ou 12% também na folha.

O Seguro de Acidentes do Trabalho é um adicional a essa contribuição e é calculado de acordo com o risco de acidentes do trabalho.

Riscos:-

- 1% (risco leve)
- 2% (risco médio)
- 3% (risco grave)

O grau de risco consta do anexo V do Decreto 3048/99 que “relaciona as atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, conforme a Classificação Nacional das Atividades Econômicas – CNAE”.

FAP – FATOR ACIDENTÁRIO DE PROTEÇÃO

Sobre esse SAT, é que vai incidir o FAP que, na verdade, é um multiplicador que incide sobre o seguro de acidente de trabalho, variando de 0,5 a 2,0 podendo ficar, nesse intervalo, em qualquer número. O FAP leva em consideração o índice de custo (de benefícios por acidente do trabalho), índice de frequência (quantos eventos a empresa teve), índice de gravidade (dos eventos) e NORDEM (classificação que o sistema tem dentro da sua atividade econômica, do CNAE).

O FAP tem vigência de 1 ano. O 1,0 é FAP neutro, abaixo disso, é o FAP bônus porque ele melhora o SAT da empresa. Para mais de 1,0 temos a faixa malus porque ela piora o seguro de acidente de trabalho da empresa. No caso da construção civil que vimos, é 3% o SAT, independentemente do número de acidentes que essa empresa tenha, porque aqui o que vale é o risco de acidente de trabalho.

O FAP pega o evento concretizado e mede a acidentabilidade real, quantos eventos aconteceram, quanto custou para o sistema, qual a gravidade dos eventos. Vamos imaginar que essa empresa da construção civil está com o FAP lá embaixo porque ela não teve acidente de trabalho. Pegando 3% e aplicando o 0,5 de FAP, se diminui o SAT pela metade. Se essa empresa da construção civil está péssima, com muito acidente de trabalho, pode chegar a 6% o SAT, considerando o extremo.

Art. 202-A, do Decreto 3.048/99: “As alíquotas constantes dos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas em até 100% (cem por cento), em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP”.

§ 1º O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais, considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à respectiva alíquota.

§ 2º Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente.

§ 4º Os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta:

I - para o índice de frequência, os registros de acidentes e doenças do trabalho informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT e de benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados;

II - para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência, como segue:

- a) pensão por morte: peso de cinquenta por cento;
- b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e
- c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por cento para cada um; e

III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou devidos pela Previdência Social, apurados da seguinte forma:

- a) nos casos de auxílio-doença, com base no tempo de afastamento do trabalhador, em meses e fração de mês; e
- b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante projeção da expectativa de sobrevivência do segurado, na data de início do benefício, a partir da tábua de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos.

§ 5º O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas

ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.

§ 7º Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de dois anos, a partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados.

§ 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP.

Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.

§ 1º A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP.

§ 2º Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo.

§ 3º O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.

- Nova redação do artigo 126 da Lei 8.213/91 pela Lei 13.846/19, competência do Conselho de Recursos da Previdência Social

Questões controvertidas

- Constitucionalidade do SAT (RE 343.446-2/TRF 3 0002034-67.2016.4.03.6110))
 - Reenquadramento pelo Decreto 6957/2009 (ofende princípio da legalidade estrita? – RESP 1425090/PR (avaliação estatística necessária – RESP 1725215/SC)
 - Tema 554 STF

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO (SAT). DELEGAÇÃO AO REGULAMENTO PARA A DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS DE ATIVIDADE PREPONDERANTE E DE GRAUS DE RISCO.

VALIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. I - O art. 22 da Lei 8.212/91 define, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida em relação à contribuição SAT. II - Compete ao regulamento apenas a complementação dos conceitos legais de atividade preponderante da empresa e de seus correspondentes graus de risco - leve, médio ou grave, de modo que tal delegação não implica em ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.071.562/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2/10/2017; AgRg no REsp 1.460.694/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/10/2014. III - Recurso Especial provido.” (RESP1642200/SP)

Súmula 351 STJ/ INRFB 971/2009

“A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro”

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. RAT (RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO). ALÍQUOTAS VARIÁVEIS EM FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). *ACIDENTE DE TRAJETO* COMPUTADO NO CÁLCULO DO FAP. CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A questão que se coloca nos autos da presente apelação é de se saber se os acidentes de *trajeto* devem ou não ser incluídos no cálculo do FAP. 2. No caso dos autos, muito embora a Resolução nº 1.329 do CNPS, aprovada em abril de 2017, altere a metodologia de cálculo do FAP, excluindo do cômputo os acidentes decorrentes de *trajeto*, os seus efeitos ocorreram a partir do cálculo do FAP-2017, com vigência em 2018, nos termos do artigo 2º do mencionado dispositivo legal. 3. Assim, a inclusão de *acidente de trajeto* no cômputo do FAP, antes da vigência da Resolução nº 1.329/2017 do Conselho Nacional da Previdência, encontra respaldo na alínea "d" do inciso IV do artigo 21 da Lei nº 8.213/1991, que o equipara ao *acidente de trabalho*. 4. Apelação a que se dá provimento” (TRF 3 – apelação 0000950-90.2014.4.03.6113)

Ações regressivas do art. 120 da lei 8213/91:

Art. 120 da Lei nº 8.213/91: “Nos casos de negligência quanto às normas-padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis”

Um acidente de trabalho envolve o empregado, a empresa e o INSS. A empresa paga ao INSS a CPP + o seguro acidentário e ainda com a aplicação do FAP. Quem ganha do INSS não é a empresa e sim o empregado, na forma de benefício acidentário. O empregado também tem sua obrigação porque ele também paga INSS. Temos entre a empresa e o empregado estabilidade, FGTS no período de afastamento, responsabilidade civil. O INSS pode ingressar com ação regressiva, conforme art. 120.

Esse dispositivo sofreu alteração e temos dois tipos de ação regressiva, que são as de acidente de trabalho no caso de descumprimento de norma de segurança e saúde no ambiente do trabalho e a ação regressiva proposta pela previdência social contra o causador do dano nos casos de violência doméstica.

O sistema busca recuperar, receber de volta os valores que ele gastou com o acidente de trabalho. Depois de 1991 é que a previdência social começou a implementar medidas no sentido de colocar em prática as ações regressivas e isso vem crescendo significativamente com o tempo. Se a empresa deixar de cumprir com as normas de saúde e segurança do trabalho, ela aumentou significativamente o risco acidentário e deve sofrer as consequências.

Casos de dolo/culpa

Artigo 927 CC

Convênio Justiça do Trabalho (14/2010)

Aplicação para crimes de trânsito e crimes domésticos

Portaria 218/19 – AGU – nova sistemática de acordos

Estabilidade

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

Súmula nº 378 do TST

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI 8.213/1991. (inserido item III) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. (ex-OJ nº 105 da SBDI-1 - inserida em 01.10.1997)

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a conseqüente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. (primeira parte - ex-OJ nº 230 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)

III – III - O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

Empregado no chamado “limbo”.

TRT/SP 0096700-07.2009.5.02.0466: “O empregador que impede o retorno ao trabalho de empregado reabilitado pela Previdência Social e também não promove a rescisão contratual, reencaminhando o empregado, de forma inútil aos cofres previdenciários, responde pelo pagamento dos salários relativos a período ocorrente entre a alta médica e efetivo retorno ao mercado de trabalho ou efetiva rescisão, pois o tempo em questão é considerado tempo à disposição do empregador”;

COMPETÊNCIA:

Art 109, I da CF – Aos Juízes Federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública Federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Súmula 15 STJ – “Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho”.

STF RE 205.886-6 – STJ REsp 337.790 – Competência da Justiça Estadual para julgar as ações de revisão de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho.

Art. 129 da Lei 8.213/91 – AS ações que versam sobre acidentes do trabalho serão apreciadas pela Justiça dos Estados e Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo.

Artigo 318 NCPC – Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

- Acidente de qualquer natureza/ competência da Justiça Federal: Nesse sentido, decisão recente proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência nº 121013/SP, onde declarou a competência da Justiça Federal para o julgamento de “pedidos para a concessão de benefícios previdenciários (e não de natureza acidentária)”.

No mesmo sentido, no julgamento do Conflito de Competência nº 104.927/SP, onde declarou “AÇÃO QUE PLEITEIA AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEM RELAÇÃO COM O TRABALHO. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL”.